
입안계획서

1. 제명

- 보세사제도 운영에 관한 고시(관세청 고시 제2020-9호, '20.3.30)

2. 개정사유

- 보세사 등록 절차를 신속·간소화하여 보세사 관리·운영의 효율성 제고
 - 신규 특허(보세구역)·허가(통합물류창고) 및 인도자 지정 시 신속한 업무 개시를 위해 보세구역부호가 없더라도 보세사 등록을 신청할 수 있도록 개선
 - 같은 운영인·인도자의 사업장 간에 등록된 보세사를 인사 이동하는 경우 보세사 ‘등록취소 → 신규등록’ 절차 없이 변경 신고할 수 있도록 개선

3. 주요 개정내용

- 보세사 등록의 사업장 요건 및 예외 신설(제7조제3항·제4항)
 - (현행) 보세사로 근무하려는 사업장이 세관장으로부터 보세 구역부호를 부여받은 곳이어야 보세사 등록 신청이 가능
 - (개선) 신규 특허(보세구역)·허가(통합물류창고) 및 인도자 지정 완료와 동시에 보세사 업무가 가능하도록 특허·허가 및 인도자 지정 절차 중 보세사 등록 신청할 수 있는 절차 마련

□ 보세사 등록 변경 신고 제도 신설(제7조 제5항 · 제6항)

- (현행) 같은 운영인 · 인도자의 사업장 간에 등록보세사를 인사이동하는 경우 해당 보세사가 개별적으로 ‘등록취소 → 신규등록’ 절차 이행
- (개선) 같은 운영인 · 인도자의 사업장 간에 등록보세사를 인사이동하는 경우 해당 운영인 · 인도자가 보세사 등록 변경 신고할 수 있는 절차 마련(변경 신고시 보세사 결격여부 확인 생략)

□ 보세사 등록취소 관련 법 개정 사항 반영 등(제8조 제1항 · 제2항)

- 관세법 제165조제4항 개정(2023.12.31.) 내용 반영
 - 법 제175조제1호(미성년자), 제2호(피성년후견인과 피한정후견인), 제3호(파산선고를 받고 복권되지 아니한 자)로 보세사 등록이 취소된 경우 취소일로부터 2년이 경과하지 않아도 보세사 등록 가능
- 세관장에게 보세사 퇴사 · 해임 · 교체 등을 통보하는 사람(보세구역운영인, 등록보세사)에 통합물류창고 운영인, 인도자 추가

□ 근거 법령을 기재하는 등 국민이 알기 쉽도록 조문 정비

- 제1조(목적), 제2조(보세사 시험 등), 제3조(시험 신청절차), 제4조(시험위원회 설치 등), 제5조(자격증 교부), 제6조(자격증 재교부)
- 제8조(등록취소), 제12조(보세사 징계), 제16조(보세사의 근무이력 기록 · 관리), 제17조(관세행정 경력)

□ 기타 사항

- 별지 서식 개정 및 신설

- 보세사 시험 응시원서(별지 제1호), 보세사자격증교부신청서(별지 제2호), 보세사자격증 교부대장(별지 제3호), 보세사자격증(별지 제4호), 보세사등록증(별지 제7호)의 한자, 등록기준지 삭제, 보세사 등록 신청서(별지 제5호)의 한자, 접수번호 삭제 및 휴대전화번호, e-mail 추가
- 보세사 등록 변경 신고서(별지 제5호의2) 신설

4. 제정·개정 조문별 법령위임근거

조문번호	법령위임근거 조항
제2조 (보세사 시험 등)	법 제165조(보세사의 자격 등) 제7항 - 시행령 제185조(보세사의 직무 등) 제9항
제3조 (시험 신청절차)	
제4조 (시험위원회 설치 등)	
제5조 (자격증 교부)	법 제165조(보세사의 자격 등) 제7항 - 시행령 제185조(보세사의 직무 등) 제2항, 제3항, 제9항
제6조 (자격증 재교부)	
제7조 (등록절차 등)	법 제165조(보세사의 자격 등) 제3항, 제4항, 제7항 - 시행령 제185조(보세사의 직무 등) 제2항, 제3항, 제9항 법 제329조(권한 또는 업무의 위임·위탁) 제4항 - 시행령 제288조(권한 또는 업무의 위임·위탁) 제7항
제8조 (등록취소)	법 제165조(보세사의 자격 등) 제4항, 제5항, 제7항

조문번호	법령위임근거 조항
제12조 (보세사 징계)	법 제165조(보세사의 자격 등) 제5항, 제7항 - 시행령 제185조의2(보세사징계의결의 요구)
제16조 (보세사의 근무이력 기록·관리)	법 제329조(권한 또는 업무의 위임·위탁) 제4항 - 시행령 제288조(권한 또는 업무의 위임·위탁) 제7항

5. 입안내용이 반영된 전문 및 신구조문대비표 : "붙임"

6. 시행 일자 : 2024. 6. 10.